

告訴の効力に関する次のアからエまでの各記述のうち、正しいものは、後記1から5までのうちどれか。(改)

1. Vは、自己の所有する自転車が損壊されたとして、甲を器物損壊の罪で告訴した。捜査の結果、真犯人は乙であり、甲は事件と無関係であることが判明した。この場合、Vの告訴の効力は乙に対して及ぶ。(改)
2. V1は、月刊誌に自己の名誉を毀損する記事が掲載されたとして、同月刊誌の編集責任者甲を名誉毀損の罪で告訴した。捜査の結果、甲に、前記記事によるV1及びその愛人V2に対する名誉毀損の事実が認められた場合、V1の告訴の効力は、甲のV2に対する名誉毀損の事実にも及ぶ。(改)
3. Vは、甲から住居侵入及びこれと科刑上一罪の関係にある不同意わいせつの被害を受けたが、甲を住居侵入の罪に限定して告訴した。この場合、Vの告訴の効力は、不同意わいせつの事実には及ばない。(改)
4. Vは、自宅から自己の所有する宝石が盗まれたとして、親族でない甲を窃盗の罪で告訴した。捜査の結果、甲がVの別居中の弟乙とともに窃盗に及んだことが判明した場合、Vの告訴の効力は、乙に対しても及ぶ。(改)

1 正しい

大判昭 12.6.5。判例は、犯人を指定せず、又は誤って他人を犯人として指定した告訴についても有効であるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、もともと告訴は、被害者が犯人を特定してその処罰を求めるところに重点があるのではなく、被害者がその被害を受けた犯罪につき犯人の処罰を求めるところに重点があるということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

2 誤っている

明文はないが、単一の犯罪の一部分についてした告訴は、残りの部分に対しても効力を生ずる（告訴客観的不可分の原則）。その理由として、学説は、通常、告訴をする場合、訴追の範囲を犯罪の一部に限定する意思はないであろうし、被害者等に事件の分割を許すべきではないということを挙げている。ただ、かかる趣旨に照らし、①科刑上一罪とされる各罪につき、被害者が異なる場合、②科刑上一罪とされる各罪につき、被害者が同一の場合であっても、被害者が告訴を科刑上一罪となる各罪の1つ又は数罪のみに限定したと認められる場合には、例外が認められる。本件は、1つの記事でV1、V2両名の名誉を毀損した場合であり、上記①の事例であるから、例外としてV1の告訴の効力は、甲のV2に対する名誉毀損の事実には及ばない。したがって、本記述は、V1の告訴の効力は、甲のV2に対する名誉毀損の事実にも及ぶとしている点で、誤っている。

3 誤っている

平成 29 年刑法改正により、強制わいせつ罪（現：不同意わいせつ罪）は非親告罪に変更された。よって、住居侵入罪及び不同意わいせつ罪はいずれも非親告罪であるから、科刑上一罪を構成する犯罪のうち一つが親告罪であるために、非親告罪部分についてのみ告訴した場合は親告罪部分については告訴が及ばないという告訴客観的不可分の原則の例外にはあたらないこととなる。したがって、原則通り、Vの告訴の効力は不同意わいせつの事実にも及ぶこととなるから、本記述は誤っている。

なお、平成 20 年の出題当時、強制わいせつ罪〔現：不同意わいせつ罪〕は親告罪であった。記述ウでは、Vが甲から住居侵入及びこれと科刑上一罪の関係にある不同意わいせつの被害を受け、甲を住居侵入の罪に限定して告訴した場合であり、記述イの②の事例にあたるとして、例外としてVの告訴の効力は、不同意わいせつの事実には及ばない。このため、記述ウは正しい記述であった。

4 誤っている

親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消しは、他の共犯に対しても、その効力を生ずる（238 条 1 項、告訴主観的不可分の原則）。告訴は特定の犯人を選別するものではなく、特定の犯罪事実について犯人の訴追を求める制度であるほか、被害者に犯人特定の能力がないからである。ただ、例外として、相対的親告罪（親告罪か否かが犯人の人的関係で決まる場合）で、非親族者に対する告訴は、親族共犯者には及ばない。本件は、別居中の弟乙が窃盗にかかわる親族相盗例の事案（刑法 244 条 2 項、235 条）、すなわち相対的親告罪であり、告訴が親族でない甲にのみなされている場合であるので、上記例外にあたる。したがって、本記述は、Vの告訴の効力は、乙に対しても及ぶとしている点で、誤っている。